

1500299-72.2021.8.26.0613

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241584/2021 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 20052810 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 997/21/210 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 2241584 - DEL.POL.S.CRUZ DAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500299-72.2021.8.26.0613 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500299-72.2021.8.26.0613

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241584/2021 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 20052810 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 997/21/210 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 2241584 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DOUGLAS HENRIQUE ISAU

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

DOUGLAS HENRIQUE ISAU, já qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 15h30min, na Rua Cláudia, nº 458, em Santa Cruz das Palmeiras-SP, DOUGLAS HENRIQUE ISAU, qualificado a fls. 10, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 porção de cocaína, com aproximadamente 58,15 gramas; 333 porções de cocaína, com aproximadamente 234 gramas; 34 porções de crack, com aproximadamente

6,91 gramas; 01 porção de crack, com aproximadamente 5,3 gramas; 28 porções de maconha, com aproximadamente 44,2 gramas; 37 porções de maconha, com aproximadamente 65,44 gramas; 02 porções de cocaína, com aproximadamente 263,7 gramas; 12 porções de maconha, com aproximadamente 7.010 gramas, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, fotografia de fls. 22 e laudo de constatação de fls. 23/24).

A denúncia foi recebida em, o réu foi regularmente notificado e apresentou resposta à acusação (fls. 152/153).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogada a ré.

Encerrada a fase de instrução, o Ministério Público, em sede de alegações finais, requereu a condenação da denunciada nos exatos termos da exordial acusatória.

A defesa, por sua vez, teceu considerações a respeito da dosimetria.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva restou bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, auto de exibição e apreensão, laudo pericial e pela prova vocal colhida em juízo.

A autoria delitiva, de igual forma, restou inconteste.

Sergio Luís de Moraes, policial civil, ouvido em juízo, disse que estavam realizando campanhas para investigar o tráfico realizado por uma mulher. No monitoramento, avistaram o réu pegando algo com a monitorada. A traficante foi presa. Entrou em contato com a polícia de Santa Cruz das Palmeiras e passou as informações. O setor de investigação de Santa Cruz das Palmeiras, por sua vez, disse que esta pessoa já era conhecida pelo tráfico de drogas. Pediram um mandado de busca e apreensão para o domicílio do réu.. No local, encontraram os entorpecentes descritos na exordial acusatória. Foi apreendida droga fracionada, droga embalada e apetrechos, entre eles, duas balanças de precisão.

Em juízo, o réu confessou os fatos. Disse que, realmente, estava com os entorpecentes em sua casa. Reside em Pirassununga. Ficou devendo para criminosos e, por conta disto, acabou aceitando armazenar os entorpecentes. Os criminosos alugaram uma casa em Santa Cruz das Palmeiras, para que ele guardasse as drogas. Sabia que estava guardando entorpecentes.

O réu confessou o delito. Além disso, os fatos foram confirmadas pelo policial civil, ouvido em juízo,

Destarte, à luz dos elementos carreados aos autos, de rigor a condenação, nos termos do artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. A quantidade e a variedade de drogas autoriza majoração na forma do artigo 42, da Lei de Drogas. Desta forma, aumento a pena em 1/6 e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o réu confessou o delito. Por força da súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira e última fase, nada a considerar, de modo que fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O art. 33, §4º, da Lei de Drogas é inaplicável na espécie A quantidade de entorpecente demonstra que o acusado se dedica à atividade criminosa de forma habitual, o que é corroborado pelo depoimento do policial, que afirmou que viu o réu pegando algo com uma traficante conhecida e que foi presa. Ademais, como já dito, foram apreendidos diversos quilos de drogas, de diversas espécies (fls. 20/21), além de duas balanças de precisão. Tais fatos, portanto, afastam o redutor, conforme já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal (HC 130981/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/10/2016).

O dia multa fica fixado no valor mínimo legal.

Com base no artigo 33, do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais

desfavoráveis, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento de pena. Inaplicável, na espécie, os benefícios dos artigos 44 e 77 ambos do Código Penal, uma vez que a quantidade de pena imposta é superior a 04 (quatro) anos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal com o fito de CONDENAR o réu DOUGLAS HENRIQUE ISAU, incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Declaro o perdimento em favor da União Federal dos valores apreendidos nos autos, pois demonstrado que são produtos ou proveito do crime de tráfico de drogas.

No mais, mantenho a custódia cautelar do acusado, vez que permanecem hígidos os motivos que levaram a sua decretação às fls. 79/82.

Expeça-se guia de execução provisória.

Custas ex leges, observada a gratuidade que fica desde já deferida ao acusado.

Anote-se.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal

Nos termos dos artigos 524, 524-A, 524- B e 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foram alterados pelo provimento 45/2018, defiro a incineração dos entorpecentes apreendidos, observando-se a necessidade de guarda de quantidade suficiente para mais dois exames a título de contraprova, nos termos do provimento 45/2018.

Comunique-se a autoridade policial conforme §2º, do artigo 524-A.

Oportunamente, arquivem-se.

Sentença publicada em audiência.

Santa Cruz Das Palmeiras, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA